

**Pracovný poriadok zamestnancov
obce Ochodnica**

Obec Ochodnica zastúpená starostom Radoslavom Ďuroškom v zmysle ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento :

PRACOVNÝ PORIADOK ZAMESTNANCOV OBCE OCHODNICA

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto pracovného poriadku je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upraviť podrobnosti pracovnoprávných vzťahov zamestnancov obce Ochodnica.
2. Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnancov obecného úradu v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy. Nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materskej školy zriadenej obcou Ochodnica. Na zamestnancov, ktorí vykonávajú pre obec práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru¹⁾ sa vzťahuje tento pracovný poriadok primerane.
3. Pracovný poriadok je vydaný v súlade so základnými pracovnoprávnymi predpismi, ktorými sú zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej "Zákonník práce"), zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II. Vymedzenie účastníkov pracovnoprávných vzťahov

Účastníci pracovnoprávných vzťahov :

1. Zamestnávateľ: Subjektom práv a povinností v pracovnoprávných vzťahoch – t. j. zamestnávateľom ²⁾ je obec Ochodnica.
Štatutárnym orgánom v pracovnoprávných vzťahoch zamestnancov obce je starosta obce.
2. Zamestnanci :
 - 2.1 Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávných vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu³⁾.
 - 2.2 Zamestnanci sú fyzické osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k obci na základe pracovnej zmluvy pri výkone práce vo verejnom záujme⁴⁾.

1) § 223 a nasl. Zákonníka práce

2) § 7 ods. 1 Zákonníka práce

3) § 11 ods. 1 Zákonníka práce

4) § 3 a nasl. zákona č. 553/2003 Z.z.

Článok III. Vznik pracovného pomeru

1. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou. Vzniká dňom, ktorý je dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. Jedno vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. U hlavného kontrolóra je pracovný pomer založený voľbou – volí a odvoláva ho Obecné zastupiteľstvo. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou až po jeho zvolení.

2. V pracovnej zmluve sa musí dohodnúť :

- a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika
- b) miesto výkonu práce
- c) deň nástupu do práce
- d) doba trvania pracovného pomeru
- e) ďalšie pracovné podmienky: platové podmienky, výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej doby.

3. Ak sú pracovné podmienky podľa odseku 2 písmeno e) dohodnuté v kolektívnej zmluve, uvedie sa odkaz na ustanovenie kolektívnej zmluvy, inak sa uvedie odkaz na príslušné ustanovenie Zákonníka práce.

4. Zamestnanec vykonávajúci prácu vo verejnom záujme⁵⁾ musí spĺňať nasledovné predpoklady:

- a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- b) bezúhonnosť
- c) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis
- d) zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá sa má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis
- e) voľba alebo vymenovanie, ak osobitný predpis voľbu alebo vymenovanie ustanovuje ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme
- f) oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu, ak sa na dohodnutú prácu vyžaduje

Tieto predpoklady musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme.

Článok IV. Dohoda o zmene pracovných podmienok

1. Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene, a to písomnou formou⁶⁾.

5) § 3 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z.

6) § 54 Zákonníka práce

2. Vykonávať práce iného druhu, alebo na inom mieste ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve je zamestnanec povinný vykonávať len výnimočne, a to v prípadoch uvedených v § 55 ods. 2 a ods. 4 Zákonníka práce. Dočasné pridelenie je možné len v zmysle § 58 Zákonníka práce.

Článok V.

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

1. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť pracovný pomer na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.⁷⁾
2. Zamestnávateľ môže písomným rozhodnutím starostu obce určiť pracovné pozície, pri ktorých vykonávaný druh práce určený v pracovnej zmluve sa vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. Ide o domácku prácu.
3. V pracovnej zmluve uzavretej na výkon domáckej práce sa dohodne:
 - a) miesto výkonu domáckej práce, ktorý si určí zamestnanec
 - b) minimálny rozsah výkonu práce zamestnancov na pracovisku zamestnávateľa
 - c) používanie vlastného zariadenia a vlastných predmetov, ak sú potrebné na výkon domáckej práce, vrátenie preukázania zvýšených výdavkov zamestnancom a poskytovanie náhrad v zmysle § 145 Zákonníka práce v platnom znení.
4. Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas alebo vykonávajúci domácku prácu sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa.

Článok VI.

Skončenie pracovného pomeru

1. Pracovný pomer možno skončiť:
 - a) dohodou,
 - b) výpoveďou,
 - c) uplynutím doby určitej v prípade, že pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú,
 - d) okamžitým skončením,
 - e) skončením v skúšobnej dobe.
2. Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.
3. Ďalšie možnosti skončenia pracovného pomeru upravuje Zákonník práce.⁸⁾
4. Zamestnanec je povinný pri skončení pracovného pomeru odovzdať svoju agendu, t.j. splnené aj nesplnené úlohy, odovzdať osobné pracovné prostriedky, služobné písomnosti a pracovné pomôcky. Podobne je povinný usporiadať si voči zamestnávateľovi všetky ostatné vzájomné práva a povinnosti (vyúčtovanie záloh finančných prostriedkov, inventarizácia hodnôt zverených na vyúčtovanie a pod). O odovzdaní agendy sa vyhotovuje zápis.

7) § 49 Zákonníka práce

8) § 59 odsek 2, odsek 3 a odsek 5 Zákonníka práce

5 Nárok na odstupné a odchodné zamestnancom pri skončení pracovného pomeru v zmysle § 76 Zákonníka práce upravuje Kolektívna zmluva.

Článok VII. Pracovná disciplína

1. Pod pracovnou disciplínou sa rozumie plnenie povinností z pracovného pomeru zamestnancom.

2. Obsah pracovných povinností zamestnanca je vymedzený najmä :

- a) Zákonníkom práce, zákonom o výkone práce vo verejnom záujme
- b) Pracovným poriadkom obce Ochodnica
- c) ďalšími internými predpismi zamestnávateľa
- d) náplňou práce zamestnanca
- e) predpismi vzťahujúcimi sa na vykonávaný druh práce
- f) príkazmi a pokynmi nadriadených.

Každé nedodržanie uvedených noriem bude považované za porušenie pracovnej disciplíny.

2. Základné povinnosti zamestnanca:

- a) dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy zamestnávateľa a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva,
- b) konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,
- c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme obce nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí ak ho tejto povinnosti zbavil starosta obce,
- d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov,
- e) nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru,
- f) zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísluby alebo záväzky zaväzujúce obec,
- g) zabezpečiť hospodárne a účelné spravovanie a využívanie finančných zdrojov a zariadení, ktoré boli zamestnancovi zverené,
- h) oznámiť starostovi obce, prípadne orgánu činnému v trestnom konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve obce alebo v správe obce,
- i) oznámiť starostovi obce, že bol zamestnanec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo že bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo že jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
- j) dodržiavať liečebný režim určený ošetroujúcim lekárom v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
- k) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

1) písomne oznamovať starostovi obce bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne a zmenu bankového spojenia.

2. Porušenie základných povinností zamestnanca sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

3. Ďalej je zamestnanec povinný :

- a) pracovať zodpovedne a riadne v rozsahu svojich prác a povinností samostatne, a to podľa svojich síl, znalostí a schopností, dodržiavať zásady spolupráce a zachovávať pravidlá slušnosti a ohľaduplnosti v styku so zástupcami orgánov a organizácií, s občanmi, poslancami obce ako aj ostatnými zamestnancami a dôsledne plniť rozhodnutia obecného zastupiteľstva a starostu obce,
- b) poznať úlohy, organizáciu práce a pôsobnosť organizačného útvaru, do ktorého je zaradený a úlohy orgánov obce v potrebnom rozsahu pre výkon vlastnej činnosti,
- c) plniť kvalitne a včas pracovné úlohy a pokyny nadriadených, riadne sa pripravovať na rokovania,
- d) sústavne zvyšovať svoju odbornú úroveň,
- e) oboznámiť sa a dodržiavať interné smernice obce, Registratúrny poriadok.
- f) oboznámiť sa s predpismi o ochrane utajovaných skutočností, a dbať, aby nebolo ohrozené štátne, obchodné a služobné tajomstvo, a to i po skončení pracovného pomeru,
- g) oznámiť ihneď zmeny v osobných pomeroch a iné údaje, ako uzavretie manželstva, rozvod, narodenie, alebo úmrtie člena rodiny, zmenu bydliska, okolnosti majúce význam pre nemocenské a zdravotné poistenie, dôchodkové zabezpečenie, rodičovský príspevok a pod.,
- h) poznať a dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na vykonávané práce ako aj predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ostatné pracovnoprávne predpisy a predpisy o ochrane proti požiarom,
- i) riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami, strážiť a ochraňovať majetok pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, nepremiestňovať hmotný majetok z kancelárií a chodieb
- j) oznamovať starostovi obce nedostatky a chyby, ktoré by mohli viesť k poškodeniu majetku a podľa možnosti sa zúčastňovať na ich odstraňovaní,
- k) pri vyslaní na pracovnú cestu v SR a do zahraničia postupovať podľa príslušných predpisov a na pracovnej ceste postupovať tak, aby sa účel cesty dosiahol čo najhospodárnejšie,
- l) pri používaní služobných motorových vozidiel na pracovných cestách sa riadiť zákonom o cestovných náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách a vydanou internou smernicou o autoprevádzke obecného úradu
- m) dodržiavať ochranu osobných údajov a skutočností, s ktorými prišiel do styku počas trvania pracovného pomeru a aj po jeho skončení,
- p) v súvislosti s výkonom zamestnania neprijímať dary alebo iné výhody, s výnimkou darov alebo výhod poskytovaných zamestnávateľom.

4. Porušenie ďalších povinností zamestnanca sa považuje za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

5. Zamestnanec nesmie :

- a) vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť,
- b) sprostredkovať pre seba a pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk so štátom, s obcou, s vyšším územným celkom, so štátnym podnikom, s inou právnickou osobou zriadenou štátom, s rozpočtovou, príspevkovou alebo inou organizáciou zriadenou obcou alebo VÚC, s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu; to neplatí ak takáto činnosť vyplýva zamestnancovi z výkonu práce vo verejnom záujme,
- c) požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone práce vo verejnom záujme; to neplatí ak ide o dary alebo iné výhody poskytované obvykle alebo na základe zákona alebo zamestnávateľom,,
- d) používať symboly spojené s výkonom práce vo verejnom záujme na osobný prospech,
- e) zneužívať výhody vyplývajúce z výkonu práce vo verejnom záujme, a to ani po skončení výkonu týchto prác,
- g) poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s vykonávaním práce vo verejnom záujme.

6. Porušenie zákazov uvedených v bode 5 sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Článok VIII.

Dodržiavanie zákazu fajčenia a požívania alkoholických nápojov na pracoviskách

1. Na všetkých pracoviskách obce Ochodnica a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk sa zakazuje zamestnancom obce požívať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky a vykonávať pracovné činnosti pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov.

2. Dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov a vykonávania pracovných činností pod ich vplyvom zabezpečuje starosta obce. Zamestnanci sú povinní podrobiť sa dychovej skúške alebo vyšetreniu smerujúcemu k zisteniu, či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných psychotropných látok. Starosta obce a hlavný kontrolór majú všeobecnú kontrolnú právomoc.

3. Porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov a vykonávania pracovných činností pod ich vplyvom sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

4. Na pracoviskách, kde pracujú nefajčiari, je zakázané fajčiť. Dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách zabezpečuje starosta obce. Pre fajčiarov sú vyhradené miesta na fajčenie.

5. Porušenie zákazu fajčenia môže byť podľa posúdenia okolností považované za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Článok IX.

Porušenie pracovnej disciplíny

Za porušenie povinností a obmedzení možno voči zamestnancovi vyvodiť nasledovné opatrenia:

1. Za prvé menej závažné porušenie pracovnej disciplíny:

- a) udeliť ústne napomenutie,
- b) udeliť písomné upozornenie na nedostatky v práci s požiadavkou na ich odstránenie,
- c) udeliť písomné upozornenie na nedostatky v práci s požiadavkou na ich odstránenie, krátiť resp. odňať osobný príplatok na 1 mesiac s upozornením na možnosť skončiť pracovný pomer výpoveďou.

2. Za opakované menej závažné porušenie pracovnej disciplíny:

- a) udeliť písomné upozornenie na nedostatky v práci s požiadavkou na ich odstránenie s upozornením na možnosť skončiť pracovný pomer výpoveďou,
- b) udeliť písomné upozornenie na nedostatky v práci s požiadavkou na ich odstránenie s upozornením na možnosť skončiť pracovný pomer výpoveďou a krátiť resp. nepriznať osobný príplatok na 3 mesiace,
- c) skončiť pracovný pomer výpoveďou, ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Opakovaným porušením pracovnej disciplíny sa považuje skutočnosť u zamestnanca, ktorý bol písomne upozornený v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny toho istého charakteru za posledných 6 mesiacov.

3. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny:

- a) skončiť pracovný pomer výpoveďou v zmysle § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce, alebo
- b) okamžite skončiť pracovný pomer v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

4. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje najmä :

- porušenie základných povinností zamestnanca,
- porušenie zákazu požívať alkoholické nápoje alebo iné omamné prostriedky na pracovisku a v pracovnom čase a vykonávať pracovné činnosti pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov,
- neospravedlnená neprítomnosť v práci,
- opustenie pracoviska bez uvedenia dôvodu (absencia) alebo nedodržanie postupu pri opustení pracoviska,
- uvedenie neúplných alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní vedúceho zamestnanca,
- nepodanie majetkového priznania do 30 dní od vymenovania do funkcie vedúceho zamestnanca alebo do 31. marca v príslušnom kalendárnom roku.

5. Písomné upozornenie podľa bodu 1. a 2. tohto článku pracovného poriadku poukazujúce na nedostatky v práci zamestnanca, ktorý porušil svoje povinnosti a obmedzenia uvedené v tomto pracovnom poriadku a svojej pracovnej náplni, navrhuje a vypracováva starosta obce.

6. O uplatnení postihu alebo skončení pracovného pomeru zamestnanca podľa bodu 3. tohto článku pracovného poriadku s konečnou platnosťou rozhoduje starosta obce.

Článok X. Zastupovanie zamestnancov

Počas neprítomnosti zamestnanca v práci musí starosta obce zabezpečiť prerozdelenie pracovných úloh, ktoré sa majú splniť v čase neprítomnosti zamestnanca a zabezpečiť funkčnosť vo vybavovaní príslušnej agendy obecného úradu.

Článok XI. Podnikanie, výkon inej zárobkovej činnosti

1. Pri výkone inej zárobkovej činnosti zamestnancov sa uplatňuje § 83 a § 83a Zákonníka práce a § 9 zákona č. 553/2003 Z.z.
2. Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce. Ak sa starosta obce nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.
3. Obmedzenie podľa odseku 2 sa týka aj vedúcich zamestnancov, ktorí nevykonávajú funkciu štatutárneho orgánu.
4. Súhlas starostu obce podľa odseku 2 sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.
5. Na starostu obce ako osobu vo verejnej funkcii, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere, sa vzťahuje osobitný zákon.⁹⁾
6. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikat' alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

Článok XII. Pracovný čas

1. Pracovný čas je 37,5 hodín týždenne.
2. Prestávka na odpočinok a jedenie sa poskytuje v rozsahu 30 min. a nezapočítava do pracovného času. Neposkytuje sa na začiatku a konci pracovného času. V prípade prekročenia 30 minútovej prestávky je zamestnanec povinný si tento čas nadpracovať. Zamestnancovi sa poskytuje prestávka na odpočinok a jedenie ak zamestnanec odpracoval viac ako 4 hodiny.

9) Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

3. Na pracoviskách zamestnávateľa je zavedený pevný pracovný čas.

4. Základný pracovný čas je časový úsek: pondelok 7.00 hod. – 15.00 hod,
Utorok 7.00 hod – 15.00 hod
streda 7.00 hod – 16.00 hod
štvrtok 7.00 hod – 15.00 hod
piatok 7.00 hod – 14.00 hod

v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku.

5. Základný pracovný čas knižnice obecného pondelok 14.00 hod – 18.00 hod
Piatok 14.00 hod – 18.00 hod

6. Ak požiadá zamestnávateľ o úpravu pracovného času :

- zamestnankyňa alebo zamestnanec trvale starajúci sa o dieťa mladšie ako 15 rokov,
 - tehotná žena,
 - zamestnanec, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna a neposkytuje sa jej starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ústavná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
- je zamestnávateľ povinný vyhovieť ich žiadosti, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

7. Zamestnancovi, ktorý zo zdravotných alebo z iných vážnych dôvodov na jeho strane, žiada o úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ môže povoliť vhodnú úpravu pracovného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

8. Úpravu pracovného času povoľuje starosta obce. Písomnú žiadosť o povolenie kratšieho pracovného času, podáva zamestnanec starostovi obce.

9. Na začiatku pracovného času je zamestnanec povinný byť už na svojom pracovisku a odchádzať z neho až po skončení pracovného času.

10. Zamestnanec sa nesmie v pracovnom čase bez súhlasu starostu obce vzdialiť z pracoviska a je povinný evidovať opustenie pracoviska v dochádzkovom systéme.

11. Na opustenie pracoviska z pracovných dôvodov dáva súhlas starosta obce. Opustenie pracoviska z mimopracovných dôvodov je možné len so súhlasom starostu obce na príslušnom tlačíve - priepustka.

12. Každé vzdialenie sa z pracoviska bez uvedenia dôvodu (neospravedlnená absencia) alebo nedodržanie postupu pri opustení pracoviska sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Článok XIII. Prekážky v práci

1. Zamestnanec je povinný upovedomiť starostu obce o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec

povinný preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a jej trvaní.

2. Ak bol zamestnanec uznaný za práceneschopného, je povinný to oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu. Rovnako postupujú zamestnanci pri nástupe na materskú a rodičovskú dovolenku, karanténu, pri ošetrovaní člena rodiny a pri starostlivosti o dieťa.

3. Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času, a to v týchto prípadoch :

a) pre prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu - na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie;

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy, ak sa nedohodnú inak.

b) krátkodobu uvoľnenému zamestnancovi na výkon občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme napr. :

- darovanie krvi a biologických materiálov, pri povinných lekárskech prehliadkach,

- účasť zamestnancov na vzdelávaní,

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi v týchto prípadoch pracovné voľno s náhradou mzdy.

4. Zamestnancovi, ktorý je povinný dostaviť sa osobne v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslušnú územnú vojenskú správu alebo do určeného útvaru ozbrojených síl na lekárske vyšetrenie, zamestnávateľ poskytne pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas a k nemu prislúchajúci funkčný plat.¹⁰⁾

5. Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve, je prekážkou na strane zamestnanca.

6. Ak je zvýšenie kvalifikácie (t.j. získanie alebo rozšírenie kvalifikácie) v súlade s potrebou zamestnávateľa, ktorý písomne súhlasí so zvýšením kvalifikácie zamestnanca, môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy za čas účasti na ďalšom vzdelávaní.¹¹⁾

7. Pre dôležité osobné prekážky v práci zamestnávateľ:

a) ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej a rodičovskej dovolenky, karantény, ošetrovania členy rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov,

b) poskytne zamestnancovi pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu a náhradu platu, najmä z dôvodov, ktoré stanovuje § 141 ods. 2 Zákonníka práce:

- najviac sedem dní v kalendárnom roku na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca,

- najviac sedem dní v kalendárnom roku na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie,

- na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom.

10) § 139 Zákonníka práce

11) § 140 Zákonníka práce

Pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrovanie zamestnanca a na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia, vyšetrenie alebo ošetrovanie sa v priebehu roka sčítava, pričom zamestnanec, ktorý nastúpil do zamestnania v priebehu roka má nárok na alikvotnú čiastku pracovného voľna podľa dĺžky pracovného pomeru.

8. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi na jeho žiadosť pracovné voľno z iných vážnych dôvodov nad stanovený rozsah § 141 ods. 2 Zákonníka práce, ale funkčný plat mu vtedy nepatrí.

Článok XIV. Pracovná cesta a cestovné náklady

1. Zamestnanca vysiela na pracovné cesty starosta obce, ktorý mu dáva súhlas v cestovnom príkaze, kde sa určí miesto nástupu, miesto výkonu, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca

2. Zamestnanec je povinný ihneď po návrate z pracovnej cesty informovať starostu obce o jej výsledku a k cestovnému príkazu podať písomnú správu z pracovnej cesty.

3. Poskytovanie náhrad cestovných a iných výdavkov pri pracovných cestách sa riadi príslušným platným právnym predpisom.¹²⁾

4. Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní od skončenia pracovnej cesty predložiť zamestnávateľovi na cestovnom príkaze vyúčtovanie pracovnej cesty príp. zúčtovať aj poskytnutý preddavok.

5. Ďalší preddavok na ten istý účel môže byť poskytnutý len po vyúčtovaní predchádzajúceho preddavku. Ak sa cesta, na ktorú bol poskytnutý preddavok neuskutoční, musí sa preddavok najneskôr v budúci pracovný deň vrátiť.

6. Zamestnávateľ je povinný zúčtovať pracovnú cestu zamestnanca a uspokojiť jeho nároky do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomného vyúčtovania pracovnej cesty.

Článok XV. Práca nadčas

1. Práca nadčas sa riadi ustanoveniami Zákonníka práce.¹³⁾

2. Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na písomný príkaz zamestnávateľa alebo s jeho písomným súhlasom len v nevyhnutných prípadoch nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rozvrhu pracovných zmien.

3. U zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas.

12) zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

13) § 97 Zákonníka práce.

4. Zamestnanec je povinný vykonať prácu nadčas, pokiaľ mu bola nariadená. Pokiaľ mu práca nebola nariadená, nemôže ísť o prácu nadčas. Prácu nadčas môže nariadiť starosta obce.

5. V súlade so Zákonníkom práce možno zamestnancovi nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín za kalendárny rok. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času práce nadčas.

5. Do počtu hodín práce nadčas sa nezapočítava práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno.

6. Ak to prevádzka organizačného útvaru umožňuje, poskytne sa zamestnancovi za tento výkon práce nadčas - náhradné voľno v takom rozsahu, ako bol rozsah práce nadčas.. Ak to prevádzka útvaru neumožňuje, zamestnancovi sa vypláti za tento výkon práce nadčas - plat za prácu nadčas.

7. Náhradné voľno sa poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne na základe písomnej žiadosti zamestnanca v lehote do troch mesiacov po vykonaní práce nadčas. Žiadosť zamestnanca na poskytnutie náhradného voľna tvorí prílohu tohto pracovného poriadku

Článok XVI. Dovolenka

1. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku za podmienok ustanovených v § 100 až § 117 Zákonníka práce.

2. Poskytnutie dovolenky žiada zamestnanec na predpísanom tlačive spravidla 3 pracovné dni vopred, ktoré vždy schvaľuje starosta obce. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch si zamestnanec môže uplatniť poskytnutie dovolenky v deň jej čerpania, čo je povinný túto skutočnosť oznámiť starostovi obce telefonicky, e-mailom do začiatku pracovného času príslušného dňa.

3. Schválená a riadne vypísaná dovolenka na predpísanom tlačive sa ihneď odovzdá zamestnancovi poverenému vedením evidencie dochádzky.

4. Po prerokovaní so zamestnancami vypracuje zamestnávateľ plán čerpania dovoleniek tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla do konca kalendárneho roka. Plán čerpania dovoleniek zamestnávateľ vytvorí najneskôr do 31.3. príslušného kalendárneho roka. Plán čerpania dovoleniek je podkladom pre určenie nástupu na dovolenku. Zamestnanec si čerpá dovolenku v súlade s plánom čerpania dovoleniek tak, aby si ju vyčerpal spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

5. Zamestnanec na základe kolektívnej zmluvy má nárok na čerpanie šiestich týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeníu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca. Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, jedna časť dovolenky zamestnanca musí byť najmenej dva týždne. Zamestnanec je povinný včas oznámiť zmenu termínu nástupu na dovolenku starostovi obce.

6. Pri určení plánu dovoleniiek treba prihliadať na:

- zabezpečenie úloh obce,
- oprávnené záujmy zamestnancov,
- požiadavky zamestnancov - rodičov s maloletými deťmi.

7. Starosta obce je povinný organizovať prácu na jednotlivých pracoviskách tak, aby zamestnanec mohol čerpať dovolenku v kalendárnom roku. Zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky tak, aby čerpanie dovolenky zamestnanca v nasledujúcom roku bolo v rozsahu najviac 10 dní z nároku dovolenky z roku predchádzajúceho.

6. Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila najneskôr do polovice nasledujúceho kalendárneho roka.

7. Zamestnávateľ nemôže zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Túto môže poskytnúť len vtedy, ak zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru, prípadne dlhodobej pracovnej neschopnosti.

Článok XVII. Mzdové náležitosti

1. Odmeňovanie zamestnancov obce Ochodnica upravujú osobitné predpisy. ¹³⁾

2. Hlavnému kontrolórovi patrí plat podľa osobitného predpisu. ¹⁴⁾

3. Plat starostu obce a zástupcu starostu obce upravuje osobitný predpis. ¹⁵⁾

4. Výška a zloženie funkčného platu bude zamestnancovi oznámené platovým výmerom - Oznámením o výške a zložení funkčného platu.

5. Funkčný plat sa vypláca jedenkrát mesačne vo výplatnom termíne, a to 15. deň v mesiaci.

6. Ak pripadá výplatný deň na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, vypláca sa funkčný plat posledný pracovný deň, ktorý predchádza týmto dňom.

7. Funkčný plat sa vypláca na osobné účty v peňažných ústavoch.

8. Pri mesačnom vyúčtovaní platu je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi doklad, ktorý obsahuje údaje o jednotlivých zložkách funkčného platu a prípadné zrážky.

9. Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ povinný predložiť k nahliadnutiu všetky doklady, z ktorých mu bol plat vypočítaný.

10..Ak zistí zamestnanec preplatky v plate, dodatočne je povinný to bezodkladne oznámiť zamestnancovi pre mzdy.

13) zákon č. 553/2023 Z.z. a Zákonníka práce

14) § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

15) zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

11. O vysvetlenie v prípadných nejasnostiach, resp. nesprávne vypočítanie výšky platu požiada zamestnanec zamestnanca pre mzdy príp. starostu obce.

12. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate a súvisiacich náležitostiach k platom zamestnancov.

13. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o plate a súvisiacich náležitostiach k platu.

14. Zamestnávateľ vykonáva zrážky z platu v zmysle § 131 Zákonníka práce. Ďalšie zrážky z platu môže zamestnávateľ vykonať len na základe písomnej dohody so zamestnancom.

Článok XVIII. Základné povinnosti zamestnávateľa

1. Zamestnávateľ vytvára na zvyšovanie kultúry práce a pracovného prostredia primerané pracovné podmienky, ktoré umožňujú, aby výkon práce bol kvalifikovaný, hospodárny a bezpečný, aby práca prinášala zamestnancom uspokojenie a pôsobila priaznivo na ich všestranný rozvoj.

2. Zamestnávateľ sa stará o uplatňovanie nových technických poznatkov, o zdokonaľovanie organizácie práce, o odstraňovanie rizikových, namáhavých a jednotvárných prác, o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu.

2. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie ak zamestnanec odpracoval za pracovnú zmenu viac ako 4 hodiny. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu a zamestnancom v zmysle dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

4. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť zamestnancovi ďalšie stravovanie.

5. Zamestnávateľ sa stará o prehľbovanie alebo zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Ak je to v záujme zamestnávateľa, môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť mu štúdium popri zamestnaní na zvýšenie kvalifikácie, pričom sa pri jej uzatvorení postupuje podľa § 155 Zákonníka práce.

6. Tehotná zamestnankyňa písomne oznámi a informuje zamestnávateľa o svojom stave a predloží o tom kópiu lekárskeho potvrdenia.

7. Dojčiaca zamestnankyňa písomne oznámi a informuje zamestnávateľa o tejto skutočnosti.

8. V prípade, ak v letnom období teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30°C, resp. ak sú zamestnanci pri práci dlhodobo vystavení teplotám nad 30° C, zamestnávateľ môže zaviesť niektoré kompenzačné opatrenia a to hlavne:
- vhodne upraviť pracovný čas (predĺžiť prestávky na obed, prípadne skrátiť pracovnú dobu),

- zabezpečiť zamestnancom v pracovnom procese stály pitný režim podávaním vhodných nápojov (minerálka, sódová voda, čaj),
- prispôbiť pracovné prostredie tak, aby sa docielilo prijateľné ochladenie organizmu zamestnanca (občasný pobyt v chladnejšej miestnosti, možnosť sprchovania).

9. Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie a opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zlepšovať pracovné podmienky a prispôbovať ich zamestnancom, zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.

Článok XIX. Náhrada škody

1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia zdravia a majetku. Ak zamestnávateľ zistí nedostatky, je povinný urobiť účinné opatrenia na ich odstránenie.
2. Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať, či zamestnanci plnia svoje pracovné úlohy tak, aby nedochádzalo ku škodám.
3. Zamestnanec je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu. Ak hrozí škoda, je zamestnanec povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca.
4. Ak zamestnanec zistí, že nemá vytvorené pracovné podmienky, je povinný oznámiť všetky nedostatky starostovi obce.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

1. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
2. Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obchod, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok.
3. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne.
4. Zamestnanec je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu. Pri určení škody sa vychádza z ceny v čase vzniku škody.
5. Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov, pracovných pomôcok a iných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia.

6. Zamestnávateľ požaduje od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. Náhradu škody určí zamestnávateľ a prerokuje ju so zamestnancom, ktorému oznámi najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla, úhradu škody.

8. Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume, a tiež spôsob náhrady škody, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť s ním písomnú dohodu.

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

1. Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu:

- a) ktorá vznikla zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, a to porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom,
- b) ktorú zamestnancovi spôsobili porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa zamestnanci konajúci v jeho mene,
- c) ktorá zamestnancovi vznikla v súvislosti s pracovným úrazom a chorobou z povolania,
- d) na odložených veciach, ktoré boli odložené v uzamknutom mieste,
- e) pri odvracaní škody.

2. Zamestnanec, ktorému vznikla škoda, oznamuje túto skutočnosť starostovi obce, pri škode na odložených veciach najneskôr do 15 dní, keď sa o škode dozvedel. V tomto oznámení uvedie – ako a kedy ku škode došlo, mená svedkov, vyčíslenie škody, kto za túto škodu zodpovedá a ďalšie dôležité údaje.

3. Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z povolania, má nárok v rozsahu, v ktorom zamestnávateľ zodpovedá za škodu, na poskytnutie náhrady za :

- a) stratu na zárobku
- b) bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,
- c) účelne vynaložené náklady spojené s liečením,
- d) vecnú škodu.

Spôsob určovania výšky náhrady a tiež jej poskytovanie v jednotlivých prípadoch ustanovuje platná legislatíva v oblasti sociálneho zabezpečenia.

4. O vyplatení náhrady škody zamestnancovi rozhoduje zamestnávateľ. Výška náhrady škody sa vyčísľuje v súlade s platnými právnymi predpismi.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zamestnanci musia byť s pracovným poriadkom oboznámení na každom pracovisku. Pracovný poriadok je uverejnený na webovom sídle obce.

2. Vzťahy neupravené týmto pracovným poriadkom sa riadia zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonníkom práce, zákonom č. 552/2003 Z.z., zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 553/2023 Z.z.

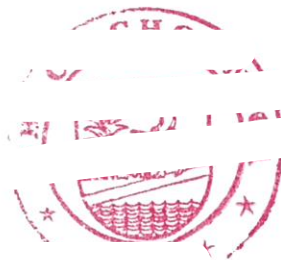
3. Tento pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov.

4. Zamestnanci sú povinný v lehote do 30 dní od účinnosti tohto pracovného poriadku zosúladiť prípadnú svoju podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť s článkom XI tohto pracovného poriadku a s ustanovením § 83 Zákonníka práce

5. Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.02.2024

V Ochodnici, dňa

.....
Radoslav Ďuroška
starosta obce



Žiadosť o náhradné voľno

Meno a priezvisko:

Pracovisko:

Žiadam o náhradné voľno dňa/počet hodín...../ za prácu
nadčas vykonanú dňa/počet hodín

.....
podpis zamestnanca

Súhlasím s náhradným voľnom dňa/počet hodín.....

.....
podpis starostu obce

V Ochodnici, dňa

Žiadosť o súhlas s výkonom práce nadčas

Meno a priezvisko:

Pracovisko:

Žiadam o udelenie súhlasu na výkon práce nadčas v rozsahu:/počet

hodín/ v období oddo.....

z dôvodu:

.....
.....
.....

.....
podpis zamestnanca

Súhlasím s prácou nadčas v rozsahu hodín

.....
podpis starostu obce

V Ochodnici, dňa